



COMUNE DI MONTEROTONDO

DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE N. 1216 DEL 29/12/2025

**OGGETTO: IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO SOMME VERSATE ALL'ENTE A
TITOLO DI DIRITTI PER RIMOZIONE VINCOLO PREZZO MASSIMO DI CESSIONE
ALLOGGIO ERP**



COMUNE DI MONTEROTONDO

DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO

SERVIZIO GARE, TRASPARENZA E SUPPORTO AMMINISTRATIVO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

OGGETTO: IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO SOMME VERSATE ALL'ENTE A TITOLO DI DIRITTI PER RIMOZIONE VINCOLO PREZZO MASSIMO DI CESSIONE ALLOGGIO ERP

II DIRIGENTE

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.O.E.L. – ed in particolare:

- l'art. 107 sulle competenze dirigenziali;
- gli artt. da 182 a 185 sulle fasi della spesa;

Richiamate

- la deliberazione della Giunta comunale n. 37 del 20/02/2020 di approvazione del vigente "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 238 del 25/09/2023 con la quale è stata modificata la macrostruttura organizzativa dell'Amministrazione Comunale;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 82 del 27/03/2025 con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027 ed il Piano della Performance per l'anno 2025;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 27/12/2024, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2025/2027;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 45 del 25/02/2025, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025/2027;

Vista la disposizione sindacale di prot. n. 57 del 30/06/2026 con la quale è stato conferito al sottoscritto Dott. Andrea Cucchiaroni l'incarico di Dirigente del Dipartimento Governo del Territorio, nonché le competenze dirigenziali per i procedimenti di competenza dell'area diretta, dal 01/07/2025 e fino al 30/06/2028;

Vista la nota prot. n. 68231 del 28/11/2025, con la quale il Dirigente del Dipartimento Governo del Territorio, ha nominato l'incarico di Posizione Organizzativa/Elevata Qualificazione del Servizio Gare e Supporto Amministrativo alla Dr.ssa Maura Salvatore fino al 01/12/2026;

Premesso

- che il Comune di Monterotondo è dotato di cinque Piani di Zona, approvati ai sensi della L. 167/62, ed in particolare: in loc. Scalo (P.d.Z. n. 1), in loc. Nomentana (P.d.Z. n. 2), in loc. La Fonte (P.d.Z. n. 3), in loc. Cappuccini (P.d.Z. n. 4) e in loc. La Costa (P.d.Z. n. 5);

- che le aree perimetrare all'interno dei suddetti Piani di Zona sono state concesse, a norma della L. n. 167/62, in parte in diritto di superficie e in parte in diritto di proprietà a Cooperative, Imprese Edilizie o all'ex IACP, oggi ATER Provincia di Roma, per la realizzazione di programmi costruttivi di Edilizia Residenziale Pubblica, regolamentati da apposite convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 35 della L. 865/71;
- che gli alloggi realizzati nell'ambito dei Piani per l'Edilizia Economica e Popolare (PEEP) sono interessati da specifiche clausole limitative del loro utilizzo, riguardanti la locazione e l'alienazione degli alloggi, i requisiti soggettivi per l'acquisizione, l'iniziale non locabilità e la successiva possibilità di locare o alienare a canone e prezzo limitati, determinati secondo le modalità previste dalle originarie convenzioni stipulate con i soggetti attuatori;

Rilevato che:

- con la Legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Finanziaria 1996), è stata riconosciuta ai Comuni la facoltà di cedere in proprietà le aree comprese nei Piani di Edilizia Economica e Popolare approvati ai sensi della L. 167/62, ovvero delimitate ai sensi dell'art. 51 della L. 865/71, già concesse in diritto di superficie ai sensi dell'art. 35 della medesima legge;
- con l'art. 31, comma 45, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), sono state definite ulteriori modalità mediante le quali i Comuni potevano procedere alla cessione in proprietà delle aree comprese nei piani approvati a norma della L. 18 aprile 1962, n. 167, già concesse in diritto di superficie ai sensi dell'art. 35, quarto comma, della L. 865/71;
- ai sensi dei commi 46 e 47 dell'art. 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 35 della L. 22 ottobre 1971, n. 865, in diritto di superficie, e, per quelle cedute in proprietà, precedentemente alla data di entrata in vigore della L. 17 febbraio 1992, n. 179, sono sostituite dalla convenzione di cui all'art. 8, commi primo, quarto e quinto, della L. 28 gennaio 1977, n. 10 (ora art. 18 del D.P.R. 380/2001), alle seguenti condizioni: a) per una durata di 30 anni (ora 20 anni), decorrenti dal tempo trascorso tra la data di stipulazione della convenzione che ha accompagnato la concessione in diritto di superficie o la cessione in proprietà delle aree e quella di stipulazione della nuova convenzione; b) in cambio di un corrispettivo, per ogni alloggio edificato, calcolato ai sensi del comma 48;

Rilevato che nell'ambito della sottoscrizione degli atti di cui alla normativa di cui sopra, un proprietario acquirente ha stipulato con questa Amministrazione un contratto, per la cessione in diritto di proprietà dell'area già concessa in diritto di superficie nel Piano di Zona n. 4 Cappuccini, e più precisamente per l'alloggio sito in Via Sant'Angelo.

Dato atto che, per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà, il proprietario acquirente avrebbe dovuto versare all'Amministrazione la somma di euro 2.664,86, come da nota trasmessa con prot. n. 29534/2018;

Rilevato che, con bonifico bancario del 07/09/2018, il proprietario acquirente ha versato, oltre alla somma di euro 2.664,86 sopra indicata, un ulteriore importo pari ad euro 1.136,00 a titolo di diritti per la rimozione del vincolo del prezzo massimo di cessione (capitolo entrata 1410.00 anno 2018), non dovuti per mancanza dei requisiti di legge, in quanto per l'alloggio in esame non era possibile procedere alla rimozione del prezzo massimo di cessione;

Considerato che risulta pertanto versata una somma eccedente pari ad euro 1.136,00 e che si rende necessario procedere al rimborso della stessa;

Vista l'istanza di rimborso assunta a mezzo PEC al protocollo generale dell'Ente n. 16766 del 11/04/2019, per somme versate a titolo di diritti per rimozione vincolo prezzo massimo di cessione al Comune di Monterotondo ma non dovute.

Visto l'esito dell'attività istruttoria svolta dall'ufficio per la determinazione della sussistenza del diritto, la motivazione e la quantificazione delle somme ammesse al rimborso come indicato nell'allegato A) depositato agli atti della presente determinazione, in modalità No Web, nel rispetto della riservatezza dei dati;

Di dare atto:

- che il presente atto si riferisce a una tipologia di spesa esclusa dalla normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.;

- che ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 241/1990 che il responsabile unico del procedimento è la Titolare di Posizione Organizzativa per il Servizio Gare Supporto Amministrativo D.ssa Maura Salvatore;

- che ai sensi dell'art.6bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 c. 9 lett. e) della L.190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del responsabile del presente procedimento d.ssa Maura Salvatore;

- che ai sensi dell'art.6bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 c. 9 lett. e) della L.190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del Dirigente del Dipartimento arch. Andrea Cucchiaroni che lo adotta;

Ravvisata la rispondenza del presente atto ai principi di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art. 183 del D. Lgs n. 267/2000;

Visto il D. Lgs n. 118/2011 e successive modificazioni;

Visto il principio contabile finanziario applicativo alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni);

Visto lo Statuto comunale; Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi; Visto il Regolamento di contabilità comunale;

Visto il Regolamento comunale sui controlli interni;

DETERMINA

Per i motivi meglio indicati in premessa:

DI RICONOSCERE la somma complessiva di € 1.136,00 a titolo di rimborso delle somme eccedenti versate dal cittadino all'ente per diritti – oneri rimozione vincolo prezzo massimo di cessione come indicato nell'allegato A), in modalità No Web, nel rispetto della riservatezza dei dati, depositato agli atti della presente determinazione;

DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 1.136,00 sul capitolo di bilancio dell'esercizio in corso - capitolo 703200 *restituzione diritti di istruttoria e rilascio concessioni e certificazioni urbanistiche* cod. SIOPE 1.10.99.99.999 a favore del contribuente come da allegato A nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2

del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 l'esigibilità della somma è prevista per l'esercizio in corso;

DI DARE ATTO che la presente determinazione sarà pubblicata:

- all'Albo pretorio on-line dell'Ente per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 17 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi;
- nel sito istituzionale del Comune, sezione Amministrazione trasparente > elenco determine a contrarre per procedure negoziate senza preventiva pubblicazione di un bando, ai sensi dell'art. 37 comma 2 del D.Lgs. 33/2013 ed inserita nell'elenco semestrale di cui all'art. 23 comma 1 del D.Lgs. 33/2013 alla sezione Amministrazione trasparente > Provvedimenti > Provvedimenti Dirigenti;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento al dirigente del Dipartimento Risorse Finanziarie ed Economiche per l'apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151 comma 4 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 e per gli ulteriori adempimenti di competenza

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta n. 1476 del 19/12/2025, ai sensi dell'art. 147 – bis del D. lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) e s.m.i. , si esprime parere FAVOREVOLE, dichiarando altresì che ai sensi dell'art. 6bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 l'insussistenza di cause di conflitto di interesse anche potenziali.

IL DIRIGENTE
DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO
Andrea Cucchiaroni

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt. 20, 21 D.Lgs. 82/2005 da:

Andrea Cucchiaroni in data 29/12/2025



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 1476**

Settore Proponente: **DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO**

Ufficio Proponente: **Servizio Gare, Trasparenza e supporto amministrativo**

Oggetto: **IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO SOMME VERSATE ALL'ENTE A TITOLO DI DIRITTI PER RIMOZIONE VINCOLO PREZZO MASSIMO DI CESSIONE ALLOGGIO ERP**

Nr. adozione settore:

Nr. adozione generale:

Data adozione:

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 153 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 29/12/2025

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Felici Laura

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt. 20, 21 D.Lgs. 82/2005 da:

FELICI LAURA in data 29/12/2025